Nota al Consiglio di amministrazione sulla bozza del piano di rimedio

CELSORIA MEDICAL S.p.A. — Comitato controllo e rischi via Bramante 44, 20154 Milano

Al Consiglio di amministrazione, alla c.a. del presidente ing. Matilde Ferraris e per conoscenza: dott. Guido Vestri, amministratore delegato; dott. Ennio Falcinelli, presidente del Collegio sindacale; avv. Silvia Rebaudengo, direttore affari legali e societari

Prot. CEL/CCR 2029/07 — Milano, 7 marzo 2029

Oggetto: Progetto Peverano — bozza del piano di rimedio, versione 0.3 del 7 marzo 2029. Trasmissione per la riunione consiliare del 20 marzo 2029.

1. Attività svolte dal Comitato

Il Comitato si è riunito il 26 febbraio e il 6 marzo 2029. Ha esaminato la sintesi predisposta dalla Direzione affari legali e societari (prot. CEL/AL 2029/0041), la nota dell'Integration Management Office del 15 febbraio sui poteri di spesa e sul registro degli intermediari, la relazione della Direzione risorse umane della controllata del 28 febbraio sul regolamento del personale e sulla formazione, e ha ascoltato nella riunione del 6 marzo l'avv. Paolo Ceresa sull'andamento dell'accertamento interno.

L'avv. Ceresa ha riferito che sono state svolte nove delle quattordici interviste programmate e che le rimanenti si concluderanno entro la prima decade di marzo; ha aggiunto che l'estensione delle acquisizioni informatiche sarà valutata a interviste concluse, anche per non anticipare ai soggetti coinvolti l'oggetto degli approfondimenti. Il Comitato ha preso atto del programma.

Il flusso informativo verso l'organo di vigilanza della controllata risulta assicurato: la sintesi è stata trasmessa all'Organismo di Vigilanza di Peverano Devices S.r.l. l'8 febbraio 2029, nella riunione straordinaria convocata a tale scopo, secondo quanto previsto dal Modello della controllata.

2. La bozza del piano di rimedio

La bozza, allegata alla presente (Allegato A), è stata predisposta dall'Integration Management Office con la Direzione compliance della controllata e raccoglie undici azioni, raggruppate in quattro filoni: poteri e controlli autorizzativi; terze parti e intermediari commerciali; formazione; aggiornamento del Modello e delle policy. La matrice, nella versione 0.3, è la seguente.

N.	Azione	Contenuto essenziale	Responsabile	Termine	Stato
1	Revisione della matrice dei poteri e delle procure	riesame delle soglie e delle firme richieste per consulenze, servizi di marketing e provvigioni	dott.ssa Nadia Sartori	30/04/2029	in corso
2	Qualifica degli intermediari commerciali	nuova procedura di qualifica e adozione del questionario di due diligence per agenti e procacciatori	avv. Paolo Ceresa	31/05/2029	da avviare

N.	Azione	Contenuto essenziale	Responsabile	Termine	Stato
3	Clausole contrattuali	inserimento della clausola anticorruzione e della clausola di audit nei contratti di agenzia in rinnovo	avv. Paolo Ceresa	30/06/2029	da avviare
4	Verifica dei titolari effettivi e delle referenze degli intermediari attivi	raccolta della documentazione societaria e delle referenze commerciali, posizione per posizione		31/05/2029	da avviare
5	Recupero della formazione	riassegnazione del corso agli addetti che non lo hanno completato ed estensione al canale indiretto	dott.ssa Chiara Fabris	15/04/2029	in corso
6	Aggiornamento della valutazione dei rischi	estensione dell'analisi ai processi commerciali gestiti tramite terzi	avv. Paolo Ceresa	30/06/2029	da avviare
7	Aggiornamento del Modello	revisione della parte speciale e del Codice etico della controllata	Direzione compliance di gruppo	31/07/2029	da avviare
8	Policy anticorruzione	riemissione dell'edizione 3 con l'intestazione e i recapiti del gruppo e pubblicazione in intranet	Direzione compliance di gruppo	22/01/2029	completata
9	Corso «Modello 231 — parte speciale corruzione»	pubblicazione in piattaforma e assegnazione alla Direzione vendite	dott.ssa Chiara Fabris	15/01/2029	completata
10	Test di efficacia dei controlli autorizzativi sui pagamenti a consulenti e a intermediari	esecuzione del test su un campione di operazioni successive alla revisione delle soglie		da definire	da avviare
11	Informativa al Comitato	aggiornamento mensile sullo stato delle azioni, con evidenza degli scostamenti	dott. Federico Anselmi	mensile	in corso

3. Osservazioni del Comitato

L'impianto della bozza appare adeguato all'oggetto e copre i tre presidi sui quali si sono concentrate le nostre domande: chi autorizza la spesa, come sono selezionati e controllati gli intermediari, come è formato il personale commerciale. Il Comitato ritiene pertanto che la bozza possa essere portata all'approvazione del Consiglio nella riunione del 20 marzo, con le sole precisazioni che seguono.

Sulle azioni già eseguite. La riemissione della policy e la pubblicazione del corso, entrambe di gennaio, danno conto della tempestività con cui il gruppo è intervenuto sui documenti della controllata e vanno rappresentate come tali nella relazione al Consiglio.

Sulla posizione economica. La Direzione amministrazione della controllata sta ricostruendo, per beneficiario, i flussi registrati sul conto delle consulenze nel biennio 2027-2028; alla data odierna la ricostruzione non è disponibile e non lo sarà prima della fine di marzo. Il Comitato non ha ritenuto di inserire nella bozza voci quantitative in assenza di quel dato, e osserva che ogni valutazione sugli effetti economici dell'operazione sui rapporti con il venditore resta rimessa alla sede contrattuale del contratto di compravendita delle quote del 2 ottobre 2028.

Sulla conduzione dell'accertamento. Il Comitato non ha rilievi sul programma esposto dall'avv. Ceresa e conferma che il presidio ordinario resta quello previsto dalla delibera del 6 febbraio; chiede però che gli sia trasmessa copia dei verbali delle interviste una volta completate.

Sul seguito. Il Comitato propone che, con l'approvazione della bozza da parte del Consiglio, il punto sia considerato definito nella sua impostazione e che il monitoraggio prosegua nell'ambito dell'informativa mensile di cui all'azione 11, senza ulteriori passaggi consiliari dedicati.

4. Richieste al Consiglio

Il Comitato chiede al Consiglio di: approvare la bozza del piano di rimedio nella versione che sarà licenziata alla riunione del 20 marzo; autorizzare l'incarico a un consulente forense per le acquisizioni informatiche che l'accertamento richiederà; dare indirizzo alla Direzione affari legali e societari sui rapporti contrattuali con i due intermediari, la cui scadenza è prossima.

Milano, 7 marzo 2029

dott.ssa Fiorenza Marè Presidente del Comitato controllo e rischi

Allegati: A) bozza del piano di rimedio, versione 0.3 del 7 marzo 2029; B) estratto della delibera del Consiglio di amministrazione del 18 ottobre 2028.

Allegato B — Estratto della delibera del Consiglio di amministrazione del 18 ottobre 2028 (mandato del Comitato controllo e rischi)

«... il Consiglio di amministrazione, nell'ambito della riorganizzazione dei presidi di controllo conseguente all'acquisizione di Peverano Devices S.r.l., costituisce l'Integration Management Office e conferisce al Comitato controllo e rischi il seguente mandato:

(a) il Comitato esamina i piani di rimedio e di adeguamento riferiti alle società del gruppo, ne verifica la coerenza con i rischi individuati e ne segue l'attuazione;

(b) il Comitato attesta la chiusura di ciascuna azione dei piani di rimedio soltanto previo esito positivo del test di efficacia dei controlli interessati, da eseguire a trenta e a novanta giorni dall'attuazione dell'azione, a cura della funzione internal audit e con esiti documentati per iscritto;

(c) il Comitato riferisce al Consiglio di amministrazione con relazione scritta sull'esito dei test e sullo stato di attuazione dei piani, e la chiusura del piano è deliberata dal Consiglio sulla base di tale relazione;

(d) per ciascuna azione il piano indica un unico responsabile dell'attuazione e la funzione che esegue il test;

(e) il Comitato ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni, nei limiti del budget annuale assegnato, e di accedere a ogni documento delle società del gruppo ...»

Estratto conforme rilasciato dalla Segreteria del Consiglio il 22 ottobre 2028 — dott. Andrea Chiapponi.